

1501508-04.2021.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PORFIRIO GONÇALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. DIEGO PORFÍRIO GONÇALVES foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501508-04.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501508-04.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO PORFIRIO GONÇALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. DIEGO PORFÍRIO GONÇALVES foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia, horário e local descritos na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico, 45 porções de maconha (70,74g), 34 porções de cocaína (27,88g) e 31 pedras de "crack" (5,0g).
Convertida em preventiva a prisão em flagrante do então indiciado (fls. 67/70).

Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 209/213).

Denúncia recebida em 13.10.2022 (fl. 140).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogado o acusado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pediu a improcedência ou, em caso de condenação, a fixação da pena em seu patamar mínimo, a substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recorrer em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), registro de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 94/96), e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os PM Ivan Santiago dos Reis e Paulo Rogério da Silva Lima disseram que era de noite e estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, quando avistaram o acusado, que, percebendo a chegada da viatura, de pronto dispensou algo que tinha em mãos. Estavam bem próximos dele, a cerca de 10 metros, e viram com certeza ele dispensar algo. Não havia outras pessoas no local. Detido, com ele nada de ilícito foi achado, apenas R\$ 100,00. Recuperado o objeto dispensado, contudo, verificaram se tratar de 06 porções de cocaína. Não conheciam o acusado, que, em conversas informais, confessou a prática do tráfico e que as drogas eram suas, indicando, ainda, em um muro mais à frente, onde estava o restante das porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas.

Na delegacia, Diego optou por permanecer em silêncio (fl. 06).

Em juízo, negou as acusações. Disse que é usuário e estava no local apenas para comprar drogas quando foi preso. Tinha consigo apenas 06 porções de cocaína. Não sabe a origem das demais porções de droga apreendidas.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico, conforme narrado na denúncia, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que o acusado foi encontrado, apesar da negativa.

Materialidade e autoria foram suficientemente comprovadas, nenhuma dúvida se tendo a respeito da ocorrência do crime e da conduta do acusado.

O acusado não foi surpreendido na prática de ato de venda das drogas.

Irrelevante, contudo, já que diversos são os verbos contidos no tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/06, dentre os quais, "transportar", "guardar", "trazer consigo".

No caso, os policiais afirmam expressamente que tinham condições de ver - e viram - o acusado dispensando algo ao perceber a aproximação da viatura.

Indagados em específico, aliás, disseram não ter qualquer dúvida a respeito de quem dispensou o objeto, mesmo porque estavam próximos ao acusado e não havia outras pessoas na via naquele momento.

E, posteriormente recuperado este objeto, viram que se tratava de 06 porções de cocaína, tendo o acusado, ainda, indicado, em um muro mais à frente, onde estava o restante das porções de maconha, cocaína e "crack" apreendidas, local em que também não havia outras pessoas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes de da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição do acusado, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoa por eles até então desconhecida, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de serem presos e perderem a farda.

Não há, portanto, que se falar em posse para consumo pessoal, mesmo porque, negativos, em sua maioria, os principais vetores trazidos no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06: quantidade e variedade consideráveis, já que apreendidas 45 porções de maconha (70,74g), 34 porções de cocaína (27,88g) e 31 pedras de "crack" (5,0g); local mais do que conhecido como ponto de tráfico em Rio Grande da Serra, conforme a palavra dos PM; condições em que se desenvolveu a ação com abordagem em via

pública após o acusado tentar se desfazer das drogas ao perceber a aproximação da viatura; antecedentes negativos, tendo em vista uma condenação definitiva por furto em 2019 e outra passagem por furto (fls. 115/116).

É o que basta para se concluir pela formação da culpa na espécie, mesmo porque eventual condição de usuário não afasta a traficância, devidamente comprovada nos autos, não havendo, igualmente, que se falar em realização de exame de dependência químico-toxicológica, uma vez que, agora as alegações de adição, nada que demonstrasse, sequer minimamente, algum comprometimento da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito da sua conduta foi trazido aos autos pela Defesa.

No mais, não há dúvidas da traficância em razão da palavra dos policiais, segundo a qual não havia outras pessoas no local em que o acusado foi primeiro visto, nem no muro em que o restante das drogas foi localizado.

O acusado era imputável na data dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude, culpabilidade ou outras circunstâncias que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas da prática do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na primeira fase: a quantidade de droga é negativa, já que apreendidas, no total, 45 porções de maconha (70,74g), 34 porções de cocaína (27,88g) e 31 pedras de "crack" (5,0g), com potencial de atingir incontáveis usuários; a natureza das drogas também é negativa, em razão do maior potencial vulnerante da cocaína e do seu derivado, o "crack"; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes negativos, em vista da FA e das certidões de fls. 112/113 e 115/116; motivos, circunstâncias e consequências do crime: normais; comportamento da vítima inexistente. Assim, fixo a pena-base em 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, mais 793 dias-multa.

Na segunda fase, sem atenuantes, incide a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação definitiva do acusado por furto em 2019 registrada em sua FA e certidões de fls. 112/113 e 115/116, de modo que fica a pena intermediária em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena em 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Primeiro, porque o acusado não é primário (fls. 115/116).

Segundo, porque, em razão da quantidade e da diversidade de drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida "biqueira" em Rio Grande da Serra, é evidente que ele não atuava sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integre, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura crimínosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar Diego Porfírio Gonçalves como incurso nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, condenando-o 09 anos, 03 meses e 04 dias de reclusão, mais 925 dias-multa - calculados em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em vista da pena aplicada, da natureza equiparada a hediondo do delito e da reincidência, fixo o fechado como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77).

Relego o cômputo de eventual detração para o juízo das execuções, devendo ser analisados requisitos subjetivos por ora desconhecidos (CPP, art. 387, § 2º).

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, já que, encerrada a instrução, e não havendo mais que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, tem-se que, mais do que inalteradas, as circunstâncias que autorizaram de início a custódia cautelar se confirmaram, sendo certa, no caso, a prática de crime bastante grave, equiparado a hediondo, por indivíduo reincidente. Várias, ainda, as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com especial relevo para as de

quantidade e natureza das drogas apreendidas: 45 porções de maconha (70,74g), 34 porções de cocaína (27,88g) e 31 pedras de "crack" (5,0g). Absolutamente necessária, portanto, a custódia cautelar para restaurar e manter íntegra a ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, além de nada desprezível a pena imposta em concreto, não se pode desconsiderar a possibilidade de fuga do acusado.

Expeça-se mandado de prisão.

Por fim, decreto o perdimento do dinheiro apreendido com o acusado, produto da venda de drogas.

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA